



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000745/2009/CA2

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"GIANOTTI HUGO JORGE Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL-MRIO DE DEF S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000745/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSE BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los actores a fs. 82 y 83, contra la sentencia de fs. 79/81 que, en lo que aquí interesa, rechaza la demanda promovida; impone las costas a la actora vencida; regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

Los recursos se conceden a fs. 85, expresan agravios los actores a fs. 89/94 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 95 vta.



II- a) Que, en síntesis, le causa agravio a la parte actora que el a quo haya rechazado la demanda por no haberse acompañado los recibos de haberes que acrediten su calidad de personal militar retirado. Sostiene el recurrente que se omiten algunas cuestiones procesales básicas que hubieren acarreado una sentencia diametralmente opuesta. Así, alude al trámite de una medida cautelar. Argumenta en torno a ello. Requiere la apertura a prueba de los actuados y, finalmente, hace reserva del caso federal.

III- Que los actores, ocurren a la jurisdicción e interponen demanda contra el Ministerio de Defensa - Estado Nacional - por cobro de pesos reajuste y/o regularización de los haberes como consecuencia de los aumentos de sueldo generalizados, que beneficiaron a todos los integrantes de las Fuerza Armadas y de Seguridad, acordados a través de los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, solicitando expresamente que los mismos sean considerados como remunerativos y bonificables, y se incorporen y liquiden en el haber mensual, con más el retroactivo desde la aplicación de los mencionados decretos e intereses hasta la efectiva regularización.

El a quo rechazó la demanda y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que, ante la existencia de una "orfandad probatoria" señalada por el a quo, no resulta ocioso recordar que corresponde a las partes la acreditación de los hechos que invocan. Tal circunstancia obedece a la estructura misma de nuestro sistema procesal, en el cual los hechos, por ser los fundantes de la pretensión, deben





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000745/2009/CA2

ser acabadamente verificados o probados a fin de poder ser tomados en consideración.

Que, al respecto se ha dicho que el principio de la necesidad de la prueba refiere "...a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades..." (Devis Echandía citado por Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. III, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, p.631).

El código ritual consagra tales pautas en el art. 379, que establece que "incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. En tal sentido, es dable recordar que "...quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada" ("Fallos": 327:2231; 331:881; entre otros).

Que, a la luz de ello y, como bien concluye el juez de la instancia anterior, no se advierte prueba alguna que arroje resultado de interés que permita inferir sobre la



procedencia del reclamo de autos. Asimismo, debe señalarse que la medida cautelar aludida por la recurrente no ha tenido trámite alguno en esta instancia (cfr. fs. 32).

Conforme los argumentos aquí expuestos, considero que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el rechazo de la acción promovida dispuesto por el *a quo*, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Señor Juez de Cámara subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Debe rechazarse el recurso de apelación deducido y confirmarse la resolución recurrida en todas sus partes.

Imponerse las costas a la actora-vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.y C.N.).

Deben regularse los honorarios profesionales correspondientes a la Dra. María Carolina Marani, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 875)-art. 14 de la ley 21839, T.O. ley 24432-.

Tenerse presente la reserva del caso federal efectuada por el representante del Estado Nacional. Así voto.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000745/2009/CA2

El Señor Juez de Cámara subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y el Sr. Juez de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**



Fecha de firma: 29/11/2017
Alta en sistema: 04/12/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3468283#194726741#20171204081608337



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000745/2009/CA2

SENTENCIA

Paraná, 29 de noviembre de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la resolución recurrida en todas sus partes.

Imponer las costas a la actora-vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.y C.N.).

Regular los honorarios profesionales correspondientes a la Dra. María Carolina Marani, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 875)-art. 14 de la ley 21839, T.O. ley 24432-.

Tenerse presente la reserva del caso federal efectuada por el representante del Estado Nacional.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

